

주의 요구 / 시정 요구

1. 제 목 : 공공개발 임대관리 고객정보 관리 부적정
2. 소관부점 : 수도권동부개발처, 수도권서부개발처
3. 내 용 :

가. 업무개요

수도권동부개발처 및 수도권서부개발처는 「업무분장세칙」 제33조 및 제34조에 따라 서울동부 및 서울서부 관할지역을 대상으로 공공개발 건축·개발부동산의 임대·시설 관리 업무를 담당하고 있다.

특히, 수도권동부개발처는 ○○○○복합청사¹⁾, 수도권서부개발처는 △△△복합청사²⁾ 행복주택(공공임대주택)의 입주자³⁾ 모집 및 임대관리 업무를 ■■■■공단(주)에 위탁하여 수행하고 있다.

-
- 1) 유희 국유지를 지하 1층부터 지상 5층까지 연면적 5,996㎡ 규모로 신축한 건물로, 총 3개동으로 구성되며 지방 통계청 및 선거관리위원회의 신청사와 행복주택, 근린생활 시설로 나누어 사용됨
 - 2) 서울 도심에 위치한 舊 ‘○○○구·◆◆구 선거관리위원회’ 노후 청사를 신축한 것으로, 연면적 5,996㎡, 지하 2층, 지상 12층 규모며, 신청사와 근린생활시설, 행복주택으로 나누어 사용됨
 - 3) 행복주택 입주 대상은 ①대학생(재학 또는 취업준비생), ②청년(만 19세~39세), ③고령자(만 65세 이상), ④주거급여자, ⑤(예비)신혼·한부모에 해당하는 무주택자·무주택 세대구성원임

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「개인정보 보호법」 제39조의10에 따르면 정보통신서비스 제공자 등4)은 주민등록번호, 계좌정보, 신용카드정보 등 이용자의 개인정보가 정보통신망을 통하여 공중에 노출되지 아니하도록 하여야 하며5)

같은 법 제26조에 따르면 개인정보처리자가 제3자에게 개인정보의 처리 업무를 위탁하는 경우에는 위탁업무 수행 목적 외 개인정보의 처리 금지에 관한 사항, 개인정보의 기술적·관리적 보호조치에 관한 사항 등이 포함된 문서에 의하여야 한다고 되어 있다.

또한, 공사 「개인정보 및 신용정보 보호세칙」 제11조에 따르면 개인정보취급자는 처리하는 개인정보가 훼손 및 누설되지 않도록 안전하게 취급하여야 한다고 되어 있고

같은 세칙 제29조에 따르면 분임 개인정보 보호담당관6)이 제3자에게 개인정보의 처리 업무를 위탁하는 경우에는 개인정보 처리 업무를 위탁받아 처리하는 자(이하 “수탁자”라 한다)로 하여금 별지 제3호서식의 개인정보 취급에 관한 특약서7)를 제출하도록 하여야 하고, 위탁하는 업무의

4) 공사는 ‘캠코부동산’ 홈페이지를 통해 행복주택 입주 당첨자를 게시하는 등 온라인을 통한 정보 제공 행위를 하고 있음

5) 홈페이지 개인정보 노출방지 안내서(개인정보보호위원회)

- 개인정보 노출이 발생하게 되면, 개인의 경우 사생활침해 등에 의한 경제적·정신적 피해를 야기할 뿐만 아니라 노출된 개인정보가 각종 범죄에 악용될 우려가 있으며, 기관의 경우에도 고객 신뢰 상실, 이미지 실추, 더 나아가 소송이나 손해배상 등 유·무형의 피해를 입을 수 있음

6) 「개인정보 및 신용정보 보호세칙」 제10조(분임 개인정보 보호담당관)

- ① 각 부점장은 발령과 동시에 부점의 개인정보 보호담당관(이하 “분임 개인정보 보호담당관”이라 한다)으로 임명된 것으로 본다.

7) 이 계약은 “위탁자”가 개인정보 처리 업무를 “수탁자”에게 위탁하고, “수탁자”는 이를 승낙하여 “수탁자”의 책임아래 성실하게 업무를 완성하도록 하는데 필요한 사항을 정함을 목적으로 함

내용과 수탁자를 정보주체가 언제든지 쉽게 확인할 수 있도록 인터넷 홈페이지에 게재⁸⁾하여야 한다고 되어 있다.

따라서, 개인정보가 포함된 자료를 홈페이지 등에 게시하는 경우 주민등록번호 등 과도한 개인정보가 노출되지 않도록 하여야 하며, 개인정보의 처리 업무를 제3자에게 위탁하는 경우 수탁자로 하여금 개인정보 취급에 관한 특약서를 제출하도록 하고, 관련 내용을 공사 대표 홈페이지 개인정보처리방침을 통해 게시하는 것이 타당하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 공공개발 임대관리 홈페이지의 개인정보 게시 및 관리 현황을 점검한 결과

(1) 공공임대주택 당첨자 고객정보의 홈페이지 게시 부적정

수도권서부개발처 소관 △△△복합청사 행복주택의 경우 2023. 4. 28. 입주자 모집 1차 결과를 캄코부동산 홈페이지⁹⁾ 공지사항 게시판에 게시하면서 첨부파일에 당첨자 등의 성명 일부(중간 글자 * 처리), 주민등록번호 앞 7자리(생년월일 및 성별), 당첨 동·호실 등이 포함된 형태로 30명의 개인정보 일부¹⁰⁾를 일괄 공개하였고, 2023. 6. 2. 입주자 모집 2차 결과를 게시하면서도 동일한 형식으로 84명의 개인정보를 공개하는 등

8) 공사는 대표 홈페이지에 개인정보처리방침을 통해 개인정보처리 위탁목록을 공개하고 있음

9) 공사가 국가위탁사업으로 추진하고 있는 국유부동산의 개발·임대정보 등을 제공하는 홈페이지(land.kamco.or.kr)

10) 공개된 개인정보 일부를 조합할 경우 특정개인을 식별하여 거주 호실을 파악할 우려가 있음

총 114명의 공공임대주택 당첨자 등에 대한 개인정보를 홈페이지에 누구나 볼 수 있는 형식으로 일괄 공개한 사실¹¹⁾을 확인하였다.¹²⁾

(2) 개인정보 처리 업무 위탁 부적정

또한, △△△복합청사 행복주택의 경우 2022. 12. 15. 임대관리업무 및 복합청사 시설종합관리업무를 '■■■■공단(주)'에 위탁하는 계약¹³⁾을 체결하면서 행복주택 입주자 모집대행 등 공사 고객에 대한 개인정보 처리 업무를 위탁하면서도 수탁자로 하여금 개인정보 취급에 관한 특약서를 제출하도록 하지 않았으며

수도권동부개발처 소관 ○○○복합청사 행복주택의 경우도 2022. 7. 12. 임대관리업무를 위탁하는 계약¹⁴⁾을 체결하면서 개인정보 취급에 관한 특약서를 제출하도록 하지 않은 등

위 두 개의 사업장에 대해 공공임대주택 임대관리업무 등 개인

11) [처분사례] 개인정보위 의결(제2022-016-133호)

- 경품행사 당첨자를 공지하는 과정에서 담당자의 실수로 당첨자(102명)가 아닌 전체 참여자(2,326명)의 개인정보 파일을 별다른 처리 없이 게시한 행위에 대하여 과태료(300만원) 부과

12) 감사 준비기간에 해당 내용이 발견되어 공개된 개인정보를 삭제하고 접수번호 등 입주 신청자 본인만 알 수 있는 정보의 형태로 게시하도록 현지시정 조치함

13) 「나라키움 △△△복합청사」 행복주택 입주자 모집대행 및 임대관리업무, 복합청사 시설 종합관리업무 위·수탁 계약

구 분	내 용	
계약목적	행복주택 입주자 모집 및 임대관리업무, 복합청사 시설종합관리업무 위탁	
과업내용	입주자 모집, 입·퇴거, 연체, 민원처리, 시설관리 등 업무 위탁	
계약기간	① 행복주택 입주자 모집대행	2022. 12. 15.~2023. 2. 21.
	② 행복주택 임대운영대행	2023. 2. 22.~2025. 4. 30.
	③ 복합청사 시설종합관리대행	2023. 2. 22.~2025. 4. 30.

14) 「나라키움 ○○○복합청사」 행복주택 입주자 모집대행 및 임대관리업무 위·수탁 계약

정보 처리 업무를 위탁하면서 개인정보 처리 업무 위탁 관련 계약을 체결하지 않았으며, 개인정보 처리 업무 위탁에 대한 내용을 인터넷 홈페이지에도 게재하지 않은 사실을 확인하였다.

[소관부점 의견] 수도권동부개발처 및 수도권서부개발처는 감사 결과에 이의를 제기하지 않았고, 향후 개인정보 처리 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

수도권서부개발처장은 공공임대주택 당첨자 등을 온라인에 게시하는 경우 개인정보가 포함된 형태로 공개하지 않도록 관련 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 반복되지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

수도권서부개발처장, 수도권동부개발처장은 임대관리 업무를 제3자에게 위탁하는 경우 수탁자로부터 개인정보 취급에 관한 특약서를 제출받도록 하며, 개인정보 처리 위탁 관련 내용을 공사 홈페이지 개인정보처리방침에 게재하시기 바랍니다.(시정)

구 분	내 용	
계약목적	행복주택 입주자 모집 및 임대관리업무, 복합청사 시설종합관리업무 위탁	
과업내용	입주자 모집, 입·퇴거, 연체, 민원처리, 시설관리 등 업무 위탁	
계약기간	① 입주자 모집대행	2022. 7. 12.~2023. 1. 31.
	② 임대운영 및 주택관리대행	2023. 2. 1.~2025. 1. 31.